

**コンサルティングパートナーに対して実費精算ベースで提供されるプロフェッショナルサービス向け
業務範囲記述書(SOW)**

SOW 発効日	
コンサルティングパートナーの正式社名	日本アイ・ビー・エム株式会社
コンサルティングパートナーの所在地	東京都中央区日本橋箱崎町 19-21
請求先担当者	藤井 将
請求先メールアドレス	E50972@jp.ibm.com
請求先電話番号	080-5915-1843
クライアントの正式社名	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
クライアントの所在地	東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号

この業務範囲記述書(以下「本 SOW」といいます)は、株式会社セールスフォース・ドットコム(以下「SFDC」といいます)と上記のコンサルティングパートナー間で締結され、SFDC とコンサルティングパートナー間の 2018 年 1 月 19 日 付プロフェッショナルサービス契約(以下「PSA」といいます)の条件に準拠します。PSA で定義され、本 SOW で定義されていない用語は、PSA に定める意義を有するものとします。なお、コンサルティングパートナー内部の契約管理番号は、次のとおりである。PSA: 4917019778.000、SOW: CW2811239。

1. 期間

プロフェッショナルサービスは、SFDC とコンサルティングパートナーが書面(電子メールも可)で相互に合意する日付に開始し、本 SOW に基づき記述されたプロフェッショナルサービスの期間継続するものとします。但し、PSA 及び本 SOW の条件に従って全部又は一部が早期解約された場合はその限りではありません。本 SOW 及び PSA の条件に従って、本業務の想定される期間は、プロジェクト開始日から 1 か月間です。当初合意されたプロジェクト開始日が、その後コンサルティングパートナー又はクライアントの要請で当初予定されていた開始日から 14 日以上変更された場合には、SFDC は特定された要員を再配置する権利を留保し、またコンサルティングパートナーと協力して相互に合意可能な変更された開始日を決定するものとします。いかなる場合も、プロフェッショナルサービスは、本 SOW 発効日から 90 日以内に開始するものとします。

暫定的なスケジュールは、2018 年 8 月 1 日～8 月 31 日のうち 16 時間とします。

2. アプローチ

コンサルティングパートナーは SFDC に、コンサルティングパートナーによる上記のクライアントのためのオンラインサービスのインプリメンテーションを支援して、以下のセクション 3 に定めるプロフェッショナルサービス(以下「プロフェッショナルサービス」といいます)を履行するよう委託します。オンラインサービスの利用は SFDC (又は該当する関係会社)とクライアント間の別途の契約に準拠します。コンサルティングパートナーは、コンサルティングパートナーが SFDC にインプリメンテーションサービスの再委託を許可する、オンラインサービスのインプリメンテーションに関するクライアントとの契約を締結していることを要します。

3. プロフェッショナルサービス

SFDC は、本契約に定める準委任サービスの態様にて、以下のプロフェッショナルサービスを実費精算ベースで提供します。

作業範囲:**Q&A 対応(上限工数 16 時間)**

Marketing Cloud 環境構築に関する上限 16 時間までの Q&A 対応

- ・ オフライン 8 時間、オンサイト 8 時間

前提項目:

- ・ 上記作業は SFDC オフィスでの実施となります。
- ・ 上記以外の対応はコンサルティングパートナーにて実施頂きます。SFDC での作業対象外となります。
- ・ 上記以外の作業実施には追加の契約が必要となります。
- ・ 上限時間を超えた場合は追加での契約が必要となります。

除外項目(本作業範囲記述書における別項目記載の「作業範囲」に特記がない場合に限る):

- ・ 全ての設定・実装作業

4. 料金**4.1 料金**

価格は本 SOW に定める見積もり金額に基づきます。コンサルティングパートナーはこれが、コンサルティングパートナー及びクライアントの予算設定及び SFDC の要員確保の目的のための、誠意に基づく見積もり金額であって、プロフェッショナルサービスがその金額で完了するという保証ではないこと、実際の金額は増減する場合があることを了承するものとします。コンサルティングパートナーは、本 SOW に規定された上限工数を費消した時点で本 SOW に規定された業務が完了していない場合、両当事者間において、工数追加のための変更注文書又は別途 SOW の締結がなされない限り、当該業務は未完了のままとなることを了承します。

SFDC はコンサルティングパートナーにプロフェッショナルサービスの状況と本 SOW に基づき発生する料金について定期的に最新の情報を提供します。

4.2 料金表

本 SOW に定めるプロフェッショナルサービスは、本セクションに定める時間単価に従った実費精算ベースで提供されます。本 SOW の範囲外のあらゆる業務は、追加料金の対象になるものとします。

4.3 請求

全ての料金及び経費は毎月請求され、支払期限は PSA の条件に従うものとします。

4.4 旅費交通費

交通費と関連経費は、本 SOW の本注文書に定める料金には含まれません。税金と交通費が必要な場合、コンサルティングパートナーにお支払いの責任があります。その場合、交通費と該当する税金は PSA に従って別途請求されるものとします。

4.5 見積もり費用のサマリー

要員	時間単価	想定見積工数	想定見積額(消費税別)
MC - Technology Architect - T&M	JPY26,500	16	JPY424,000
SOW 見積金額合計			JPY424,000

5. 変更管理

コンサルティングパートナーは、5 日前に書面で通知して、何時でも本 SOW に基づき提供されたプロフェッショナルサービスの範囲を変更することができます。当該通知には、コンサルティングパートナーに対して、通知の受領後 2 営業日以内に、本 SOW の変更から生じる費用及びスケジュールの見積もりを提出できるように、要求された変更を十分に詳細に記述するものとします。SFDC は、プロフェッショナルサービスの変更の申入れの結果として生じる、請求金額及び想定される提供スケジュールの変化の見積書を、コンサルティングパートナーへ提出するものとします。両当事者の相互の合意に基づき、両当事者はそれぞれ、本 SOW の変更内容を表示する変更の合意書(以下「変更注文書」といいます)を締結するものとします。SFDC は、両当事者が業務範囲、スケジュール及びそれによる料金の変更に書面で合意するまでは、変更前の本 SOW に従ってプロフェッショナルサービスの履行を継続するものとします。

CONFIDENTIAL

6. 包括的プロジェクト要件

以下の要件は、本 SOW に基づき提供されるすべてのプロフェッショナルサービスを対象に定められています。これらの何れかの要件が満たされない場合には、変更注文書が必要になるか、又は本 SOW に従ったプロフェッショナルサービスを完了できない恐れがあります。

- プロフェッショナルサービスは、通常の営業時間(午前 9 時から午後 6 時)内に、WebEx (又は同等の) カンファレンスツールを利用してオンラインで実施されます。相互に合意した場合には、定期的にオンサイトのコンサルティング又はオンサイトでソリューションのウォークスルー(通し説明)が定期的実施される場合がありますが、セクション 7(「雑則」)に従って、交通費はコンサルティングパートナーに請求されるものとし、本 SOW には含まれません。
- プロジェクト進行を妨げる事由(例: リソースの可用性に関する事象、休日、有給休暇、コンサルティングパートナーの開発業務など)がある場合、コンサルティングパートナーは、それらを可能な限り速やかに特定して、SFDC のプロジェクトマネージャーに連絡する必要があります。
- コンサルティングパートナーからの、週末や祝祭日を含む、通常の営業時間(午前 9 時から午後 6 時)外での SFDC によるサポート又は実行の要求は、セクション 5(「変更管理」)に従った変更要求によることを要します。
- コンサルティングパートナーは、業務範囲に含まれる製品についてのトレーニングを受講して、認定を受けていることを要します。
- コンサルティングパートナーは、SFDC のソリューション/ テクノロジーアーキテクトに相当する役割の要員を有していることを要します。それぞれの役割の定義は以下のとおりです。
 - ソリューション/テクノロジーアーキテクト - プロジェクト実施を成功させるために、要件の収集及びアカウント設定業務におけるパートナーの実行チームの指揮を行う責任者。コンサルティングパートナーは、発生するあらゆる問題について、クライアントの主たる連絡先となるものとします。SFDC の要員がクライアントと共に参加する全ての会議には、コンサルティングパートナーのプロジェクトチームのメンバーが参加することを要するものとし、当該チームメンバーはその会議を主導し、議題の予定を行うものとします。
- コンサルティングパートナーがクライアントに提供する責任を負うその他の合意された成果物に加えて、コンサルティングパートナーはプロジェクトプラン、ブループリント、IP ウォームアッププラン及び QA テストプランの開発及び維持管理の責任も負います。
- コンサルティングパートナーは、プロジェクトの健全性を確認するため、SFDC のパートナーアカウントマネージャー及びプロジェクトマネージャーと週 1 回ミーティングを行うものとします(クライアントのチェックポイント又はステータス会議とは別に、かつそれに加えて)。クライアントの確実な成功のために追加の時間が必要であると判断された場合には、SFDC とコンサルティングパートナーのエグゼクティブスポンサーとの会議を開催して、その原因と適切な是正計画を決定するものとします。
- コンサルティングパートナーは、自己に割り当てられた SFDC のプロジェクトマネージャー及びパートナーアカウントマネージャーを、SFDC 内の主たるエスカレーションポイントとして活用するものとします。クライアントがこれらのエスカレーションポイントを利用することはできません。
- コンサルティングパートナーは、コンサルティングパートナーとクライアント間で支払われるべき全ての料金の回収につき責任を負うものとし、コンサルティングパートナーの本 SOW に基づく支払義務はクライアントによるコンサルティングパートナーへの支払を条件とするものではありません。

7. 雑則

本 SOW に別段の定めがある場合を除き、SFDC は、自己の要員がプロフェッショナルサービスを履行し、本 SOW に基づく SFDC の義務を遵守することに責任を負うものとします。コンサルティングパートナーは、本 SOW に関連して SFDC に対して行う指示、及び本 SOW に従って提供されたすべての本成果物の自己による利用は、適用ある法令に準拠していることを確認するものとします。SFDC は、コンサルティングパートナーが、本 SOW に基づく義務又は要件(セクション 6(「包括的プロジェクト要件」))に定めるものを含む)を満たせないことにより生じたいかなる遅延又はその他の損害にも責任を負わないものとします。

本 SOW の成立を証するため、両当事者は本書 2 通を作成し、署名(又は記名)捺印のうえ、各 1 通を保有するものとする。

コンサルティングパートナー: 日本アイ・ビー・エム株式会社

SFDC: 株式会社セールスフォース・ドットコム

署名(記名) 捺印	日本アイ・ビー・エム株式会社
氏名	堤 浩介
役職	購買統括部長
日付	2018年7月25日

署名(記名) 捺印	株式会社セールスフォース・ドットコム
氏名	小出 伸一
役職	代表取締役会長 兼 社長
日付	2018年7月17日

